CONTRAT DE COLLABORATION

Entre d'une part,

Le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Service de diététique et Service de soins intensifs, Domaine Universitaire du Sart-Tilman, B35 à 4000 Liège, représenté par Monsieur Marc De Paoli, Administrateur délégué, et en présence de Madame Anne-Marie Verbrugge, chef du secteur diététique du CHU de Liège, et Monsieur le Professeur Bernard Lambermont, chef de clinique aux soins intensifs du CHU,

désigné ci-après par « Les Services du CHU»

Et d'autre part,

DIM3 SA, Rue des Renards, 4 4130 Tilff Belgique, représenté par son Administrateur Délégué, Monsieur Jean-Claude Havaux, dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommée «DIM3»,

ci-après dénommées conjointement « les Parties »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le Service de Diététique du CHU a développé un savoir-faire scientifique, technique et méthodologique relatif au suivi nutritionnel de patients et a créé une procédure de prise en charge et de suivi nutritionnels de patients qu'il a implémentée dans un logiciel désigné ci-après par « NutriCHU »

DIM3 est active dans la recherche, le développement et la commercialisation de logiciels médicaux et d'appareillage médical embarquant des logiciels de gestion et d'analyse de signal d'intérêt clinique.

Les Services du CHU ont concédé certains droits d'adaptation et de reproduction du logiciel NutriCHU (contrat de licence du logiciel NutriCHU, ref L12-0247-C01, en date du 27/02/2013) afin de développer et distribuer un/des logiciels de suivi de nutrition artificielle de patients, fonctionnant sur ordinateurs et tablettes mobiles suivant les standards règlementaires du marquage CE et FDA.

Les Parties ont conclu, en date du 19 Décembre 2015, un contrat de collaboration afin de faciliter le développement, la validation et la commercialisation du logiciel. Ce contrat étant venu à échéance, les Parties souhaitent renouveler la collaboration et se sont rapprochées afin de convenir des conditions et modalités pratiques de celle-ci.

Deleted: médicaux

Deleted: médecin responsable de l'unité de soins intensifs médicaux…

Deleted:

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat (ci-après désigné par « le Contrat ») a pour objet de fixer les termes et conditions de la collaboration entre les Parties. Les Services du CHU apportent leur expertise à DIM3 dans le but de mettre sur le marché un logiciel de suivi nutritionnel des patients sous nutrition artificielle et per os (ci-après dénommé « le Produit »).

Article 2 – Modalités de mise en œuvre du programme de collaboration

2.1. Désignation des responsables scientifiques de la collaboration :

Pour Les Services du CHU:

- Professeur Bernard Lambermont, chef de clinique au service de soins intensifs du CHU
- Madame Anne-Marie Verbrugge, diététicienne en chef du service de diététique

Pour DIM3 :

- Monsieur Jean-Claude Havaux
- Monsieur Thierry Keutgen

2.2. Programme de collaboration (ci-après désigné « le Programme »):

Le programme de collaboration porte essentiellement sur l'apport à DIM3 du savoir-faire et de l'expertise du service de diététique et des soins intensifs (Unité de soins intensifs -2C) du CHU de Liège.

La répartition des tâches des parties est la suivante:

2.2.1 Il s'agit pour DIM3 de

1. Installer le logiciel NUTROW V3 (versions ultérieures, mise à jour, résolution de problèmes…) au CHU de Liège
2. Réaliser des démonstrations du logiciel pour tout utilisateur interne au CHU ou externe
3. Gérer les observations et remarques du CHU de Liège en informant celui-ci des suites données au niveau du logiciel

2.2.2 Il s'agit pour Les Services du CHU de

1. Permettre le déploiement de la version V3 (~~ou~~ et versions ultérieures, mise à jour…) du logiciel NUTROW
2. Être un centre de référence pour l'utilisation du logiciel et dans ce cadre, accueillir des visiteurs externes afin de participer aux démonstrations réalisées par DIM3
3. Tester de nouveaux produits à la demande de DIM3. Cette activité fera l'objet de contrat distinct
4. Participer à la rédaction de publications scientifiques

Deleted: médecin responsable de l'unité de soins intensifs médicaux…

Deleted: médicaux

Deleted: ou

Formatted: Font color: Light Blue

Formatted: Font color: Light Blue, Strikethrough

Deleted: (clause qui interviendra dans tous les contrats)

2.3. Moyens et installations:

Les Services du CHU et DIM3 autorisent l'accès à leurs locaux respectifs au personnel désigné par les Parties, chargé de la mise en œuvre du Programme dans la mesure où le projet l'impose, conformément aux principes, règlement intérieur et procédures en vigueur au sein de ces locaux.

Article 3 – Modalités financières

3.1. La société DIM3 prend à sa charge tous les frais de développement repris en 2.2.1 et d'évolution.

3.2. Pour la réalisation des tâches prévues au point 2.2.2 (à l'exception du déploiement de la version V3 du logiciel NUTROW et des publications), DIM3 rémunèrera le service de diététique du CHU au taux de 75 euros TVAC par heure de prestation par personne. Le versement sera effectué au compte, ci-après :

~~NutriCHU 2072 BE35 0910 0898 3037~~
~~Recherche Lambermont Centre de cout CHU 960411000, Compte BE35091-0089830-37~~

IBAN : BE35 0910 0898 3037
BIC : GKCCBEBB
TVA: BE 0232.988.060
CC 840560001 – Diététique consultations ST
Communication : LOGICIEL NUTROW DIM3

3.3. Le versement fera l'objet d'une facture dûment documentée et détaillée adressée à Mr Havaux Jean Claude, DIM3 SA, Rue des Renards 4, 4130 Tilff, Belgique.

3.4. Les factures sont payables dans les 30 (trente) jours fin de mois suivant la date de facturation.

3.5. Les factures non contestées par lettre recommandée ou par fax à l'attention de Mme Anne-Marie Verbrugge dans les 15 (quinze) jours de la date de leur envoi sont réputées acceptées. Toute contestation doit être dument explicitée.

3.6. Les différentes études et collaborations avec d'autres services du CHU de Liège feront l'objet de contrats séparés et distincts de celui-ci et le budget sera négocié directement avec les services concernés.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée

Le présent Contrat entrera en vigueur à compter de sa signature par l'ensemble des Parties et se terminera ……

Commented [VA1]: A discuter… 100 euros TVAC me semble plus correct

Formatted: Highlight

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Not Bold, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Not Bold, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Not Bold, Strikethrough

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, 12 pt, English (US)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, 12 pt, English (US)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, English (US)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: Not Bold, Strikethrough

Article 5 – Obligation de délivrance et d'assistance technique

5.1. Les Services du CHU s'engagent à apporter à DIM3 pendant toute la durée du Contrat, leur assistance, leurs conseils et recommandations dans le cadre de l'utilisation et de l'exploitation commerciale du Produit. Lorsque ces activités requerront la mise en œuvre de dépenses de la part des Services du CHU, un budget sera discuté afin que DIM3 en assure le coût.

5.2. Les Services du CHU ne seront en aucun cas tenus responsables des dommages issus de l'utilisation par DIM3 ou par des tiers, des résultats délivrés par les Services du CHU dans le cadre du présent Contrat.

5.3. DIM3 mobilise les ressources humaines, technologiques et financières nécessaires à l'acquisition des connaissances et des savoir-faire qui lui permettront de valoriser techniquement et commercialement le Produit. Ceci implique que l'aide attendue des Services du CHU ne sera pas exclusive, DIM3 se réservant le droit de faire appel à d'autres partenaires. Toutefois DIM3 souhaite solliciter les Services du CHU pour valider scientifiquement de possibles modifications/améliorations majeures du contenu scientifique ou avertir d'un non-respect d'une pratique clinique optimale.

Article 6 – Obligation de confidentialité

6.1. Chaque Partie s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les informations scientifiques, techniques ou commerciales de l'autre Partie, et notamment les connaissances antérieures appartenant à l'autre Partie dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat et ce, tant que ces informations ne sont pas accessibles au public.

L'information confidentielle ne comprend pas l'information dont la partie réceptrice peut établir, au moyen d'une preuve admissible, qu'elle :

a. n'entre pas dans le domaine public;
b. ne soit pas déjà connue par des publications antérieures;
c. ne soit pas déjà connue par la Société, auquel cas elle devra en apporter la preuve;
d. ne soit pas communiquée licitement par des tiers autorisés.

6.2. Tous les documents échangés devront porter la mention « confidentiel ». Au terme du Contrat, chaque partie retourne aux autres parties tout document confidentiel ainsi ~~que~~ que toutes copies sur simple demande de l'autre partie.

Article 7 – Propriété des résultats

7.1. Tout droit de propriété intellectuelle, informations, connaissances techniques et scientifiques, savoir-faire et résultats, acquis ou développés par chacune des Parties à l'occasion de ses propres recherches, ou en collaboration avec des tiers reste sa pleine et entière propriété, sous réserve qu'il ne soit pas issu directement des travaux exécutés dans le cadre du présent Programme.

Commented [VA2]: A DISCUTER

Deleted: s'engage à donner un droit de regard sur de possibles modifications/améliorations majeures du contenu scientifique afin que les Services du CHU puissent …

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Deleted: ces changements

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Light Blue, Strikethrough

7.2. Sans limiter la portée de ce qui précède, chaque Partie se réserve tous les droits de poursuivre la mise au point, de fabriquer, de concéder et d'exploiter la technologie, le savoir-faire et les droits de propriétés intellectuelles qui lui sont propres.

7.3. Dans l'hypothèse où des algorithmes nutritionnels complémentaires, issus de la collaboration, pourraient faire l'objet d'une protection juridique de propriété intellectuelle, les Parties décident de protéger ou non par brevet, les résultats brevetables. Un règlement de copropriété sera dès lors négocié de bonne foi et établi entre les parties.

Article 8 – Publication des résultats

8.1 Les résultats du Programme pourront faire l'objet de communications et/ou de publications après accord écrit entre les Parties, qui s'engagent à notifier leur accord ou leurs observations quant à la communication/publication projetée endéans les trente (30) jours de la réception de la demande. Passé ce délai, le consentement sera réputé acquis.

8.2. Chaque Partie pourra demander l'introduction de certaines modifications et/ou suppressions dans le texte dont la publication est envisagée, sans cependant pouvoir porter atteinte à la valeur scientifique de la publication, de manière à ce qu'elle ne puisse préjudicier l'exploitation utile de tout ou partie des résultats du Programme.

8.3. Les Parties conviennent que toutes les publications ou communications devront reconnaître explicitement la collaboration entre les Parties et mentionner explicitement les membres des Services du CHU parmi les auteurs.

8.4. Les Parties s'engagent à ne pas utiliser le nom (ou logo) de l'autre Partie à des fins publicitaires, promotionnelles, dans des articles de presse ou tout autre document de nature promotionnelle sans l'accord préalable et écrit de la Partie concernée.

8.5. Si des informations contenues dans le projet de publication ou de communication peuvent faire l'objet d'une protection au titre de la propriété industrielle, l'autre Partie peut retarder la publication ou la communication d'une période maximale de dix huit (18) mois.

Commented [VA3]: EXPLIQUER PROPRIETE INDUSTRIELLE ?

Formatted: Highlight

Article 9 – Litige

Le présent Contrat est régi par le droit belge. Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution est de la compétence des juridictions de Liège.

Article 10 - Force majeure

10.1. Aucune des Parties au présent Contrat ne pourra engager la responsabilité de l'autre si l'exécution du Contrat est retardée ou empêchée en raison d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou d'une cause extérieure tels que notamment : catastrophes naturelles, grèves, conflits sociaux, état de guerre, destruction ou vol de matériel indispensable à la mise en œuvre du Programme.

10.2. Toute Partie qui se trouve empêchée d'exécuter tout ou partie du Contrat du fait d'un cas de force majeure avertit l'autre Partie dans un délai de dix (10) jours à compter de la survenue du cas de force majeure.

Article 11 - Résiliation

11.1. Le présent contrat peut être résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre Partie d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne devient effective que un (1) mois après l'envoi par la Partie plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la Partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.

11.2. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.

11.3. Le présent contrat sera résilié de plein droit et sans notification en cas de cessation d'activités, de faillite, concordat ou procédure analogue, d'une mise en liquidation ou d'une dissolution de DIM3.

11.4. A tout moment les Parties pourront s'entendre pour mettre fin de façon anticipée à la présente convention. Elles décideront alors d'un commun accord des conditions de l'arrêt du Programme.

Article 12 – Intégralité du contrat

Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet et abroge toutes les communications, engagements et accords antérieurs y relatifs.

Article 13 – Invalidité d'une clause

Au cas où l'une des dispositions du présent contrat était rendue non valide ou non applicable d'après une loi ou un règlement, les autres dispositions resteront d'application et les Parties s'efforceront de remplacer la disposition non valide ou non applicable par une disposition valide et applicable dont les effets se rapprochent au mieux de l'esprit du présent contrat et de la volonté commune des Parties au moment de la conclusion de celui-ci.

Fait à Liège, le ….. en autant d'originaux que de Parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour DIM3,

Mr. Jean-Claude Havaux,
Administrateur délégué

Pour le CHU de Liège,

Mr. Marc de Paoli
Administrateur délégué

Mme Anne-Marie Verbrugge,
Chef du secteur diététique

Prof. Bernard Lambermont,
Chef de clinique, service des Soins Intensifs

Deleted: u